

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Classificação dos Agentes Públicos

O tema abordado nesta aula é a **classificação dos agentes públicos**, aprofundando o entendimento iniciado anteriormente com a definição geral de **agente público como toda pessoa que exerce função pública, seja de maneira transitória ou permanente, com ou sem remuneração**.

1. Agente Honorífico

A partir dessa base, é possível compreender que os agentes públicos se dividem em diferentes espécies, entre elas, o **agente honorífico**.

O agente honorífico é caracterizado pelo **exercício de uma função pública em razão de sua honra** ou, como também expressa a doutrina, por sua **alta honorabilidade**.

Trata-se de uma **pessoa que representa a administração pública não por um vínculo empregatício ou por concurso, mas por ser alguém cuja reputação é ilibada**, ou seja, que possui uma **conduta moral incontestável**, sem qualquer fato que desabone seu nome.

No entanto, essa reputação ilibada por si só não é suficiente; é necessário também que o indivíduo possua capacidade técnica para desempenhar a função que lhe for atribuída.

Um dos exemplos mais recorrentes em provas é o **mesário de eleição**. Esse agente, durante o exercício de suas funções no período eleitoral, é considerado um agente público honorífico. Mesmo que uma pessoa seja convocada para essa função ao longo de muitos anos consecutivos, sua condição de agente público se configura apenas durante o tempo em que efetivamente exerce essa atividade.

Fora desse período, mesmo que esteja cadastrado e disponível para futuras convocações, ele não se enquadra como agente público. O exercício da função é temporário e, em regra, não há remuneração envolvida, o que reforça o caráter transitório e honorífico dessa espécie de agente.

Essa classificação revela como a administração pública pode contar com a colaboração de cidadãos que, por sua reputação e capacidade técnica, assumem funções relevantes em situações específicas, ainda que de forma não permanente e sem remuneração.

Além do exemplo do mesário, outro caso bastante recorrente em provas é o do **jurado do tribunal do júri**. O tribunal do júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que há intenção de matar. Esses crimes não são julgados de forma tradicional, diretamente pelo juiz.

Na verdade, embora o juiz profira a sentença, a decisão sobre a culpa do acusado — se ele será condenado ou absolvido — cabe ao conselho de sentença, formado por cidadãos comuns convocados pela Justiça. Esses cidadãos são escolhidos para participar do julgamento como jurados, compondo o corpo do tribunal do júri.

As pessoas que exercem essa função de jurado são consideradas agentes públicos honoríficos. Elas desempenham uma função pública temporária, sem vínculo empregatício e, via de regra, sem remuneração. Estão ali não por meio de concurso, mas em razão de sua condição cívica e de sua reputação, atendendo ao chamado do poder judiciário para integrar um julgamento de relevância social.

Esse tipo de participação reforça o caráter do agente honorífico como alguém que exerce um serviço público relevante, em situação transitória e sem um vínculo formal com o Estado.

Outro exemplo que pode ser citado, embora com uma peculiaridade, é o do **conselheiro tutelar**. Embora a maioria dos agentes honoríficos não receba remuneração, existem exceções, e o conselheiro tutelar é uma delas. Esse profissional também exerce a função pública em razão de sua reputação ilibada e de sua honorabilidade, mas recebe

remuneração por isso.

Mesmo assim, a doutrina o enquadra como agente honorífico, considerando os critérios essenciais de nomeação por mérito pessoal e pela capacidade de atuação em defesa dos direitos da criança e do adolescente.



Fique ligado!

A doutrina esclarece que o **agente honorífico é a pessoa que exerce uma função pública de forma transitória e, em geral, sem remuneração.**

No entanto, **o recebimento de remuneração em determinados casos específicos não descaracteriza essa natureza jurídica**, desde que o vínculo não seja empregatício nem estatutário.

Um conceito bastante reconhecido, formulado por Hely Lopes Meirelles, define o agente honorífico como o **cidadão convocado, designado ou nomeado para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração.**

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Agentes honoríficos: *“são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Tais serviços constituem o chamado múnus público, ou serviços públicos relevantes, de que são exemplos a função de jurado, de mesário eleitoral, de comissário de menores, de presidente ou membro de comissão de estudo ou de julgamento e outros dessa natureza.”* (Meirelles, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro* / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burlle Filho. - 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016).

Esses serviços são considerados **munus públicos ou serviços públicos relevantes**, e incluem funções como jurado, mesário, comissário de menores, presidente ou membro de comissão de estudo ou de julgamento, entre outros de natureza semelhante.

Essa concepção reforça a ideia de que o agente honorífico representa uma categoria relevante dentro da administração pública, composta por cidadãos que, ainda que de forma eventual e sem vínculo permanente, colaboram com o Estado no exercício de atividades essenciais para a sociedade.

2. Agente Delegado

Dando continuidade, agora o foco passa a ser o **agente delegado**. O próprio nome já antecipa sua principal característica: trata-se de **alguém que exerce função pública por delegação**.

Isso significa que essa pessoa **não pertence diretamente à estrutura do Estado, não é servidor público nem integrante do quadro funcional estatal**. É, na verdade, um particular que recebe do Estado a autorização para exercer determinada função pública.

Um exemplo clássico, amplamente cobrado em provas, é o **tabelião de cartório**. O tabelião, embora atue em uma função pública, não é um servidor público no sentido estrito. Ele é um particular que realiza atividades típicas da administração pública, como lavratura de escrituras, reconhecimento de firma, registro de documentos, entre outros.

Esses atos são considerados administrativos, ainda que praticados por um agente que não integra a administração direta. Isso ocorre porque o Estado, por meio da delegação, transfere o exercício dessa função pública ao particular, que então passa a ser agente delegado.

Uma característica fundamental desse tipo de agente, que costuma ser bastante explorada em provas, é que ele atua em nome próprio e por sua conta e risco. Isso quer dizer que o agente delegado assume a responsabilidade pela sua atividade.

No caso do tabelião, ele arca com todos os encargos decorrentes da gestão do cartório, inclusive os riscos financeiros. Se o cartório tiver prejuízos, o Estado não o indeniza. Ele também é responsável pela contratação dos empregados, manutenção do local e, inclusive, por eventuais danos causados a terceiros no exercício da função, ainda que com uma ressalva importante.

Apesar dessa regra, há uma exceção jurisprudencial relevante. O Supremo Tribunal Federal reconhece que, mesmo atuando por sua conta e risco, os danos causados por esses agentes no exercício da função pública podem gerar responsabilidade civil do Estado. Trata-se de uma exceção à regra da responsabilização direta do agente.

Assim, embora o tabelião atue em nome próprio, em determinadas situações, o Estado pode ser chamado a responder pelos prejuízos decorrentes da atividade delegada.

Outro exemplo significativo de agente delegado é o **concessionário de serviço público**. Embora a doutrina costume definir agente público como pessoa física, o que incluiria o tabelião, ela também reconhece que pessoas jurídicas podem exercer, por delegação, funções públicas — como é o caso das concessionárias.

A concessionária é um particular, pessoa jurídica, que presta um serviço público com base em contrato de concessão firmado com o poder público. Assim como o tabelião, ela atua em nome próprio, por sua conta e risco, sendo responsável pelos encargos financeiros, operacionais e pela contratação de pessoal necessário à execução do serviço.

Portanto, o agente delegado é o particular que exerce uma função pública por delegação do Estado, sem vínculo empregatício, assumindo os riscos da atividade, agindo em nome próprio e sendo, em regra, o responsável direto pelos seus atos, com a ressalva de que, em algumas situações, pode haver responsabilização subsidiária ou solidária do próprio Estado.

É uma figura essencial dentro da lógica administrativa, pois permite que o poder público amplie sua capacidade de atendimento à população contando com a atuação de particulares que assumem compromissos públicos sob sua própria gestão.

Para consolidar o entendimento sobre o agente delegado, é importante apresentar o conceito doutrinário trazido por Hely Lopes Meirelles. Segundo ele, **agentes delegados são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público, realizando essa função em nome próprio, por sua conta e risco**, característica essencial e constantemente cobrada em provas.

Apesar de atuarem de forma autônoma, essas pessoas exercem suas atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Estado e estão submetidas à fiscalização permanente do ente delegante, ou seja, o Estado transfere a execução, mas mantém o controle e a supervisão da atividade.

Esses agentes não são servidores públicos e, portanto, não integram a estrutura estatal. Tampouco se enquadram como agentes honoríficos ou representantes do Estado. Mesmo assim, constituem uma categoria específica de colaboradores da administração pública.

Nessa categoria estão os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, entre outros particulares que recebem delegação para exercer alguma atividade estatal ou serviço de interesse público.

É importante perceber que, ainda que o próprio Hely Lopes Meirelles defina agente público como pessoa física — como foi mencionado anteriormente na definição geral da aula —, ele mesmo, ao tratar da figura do agente delegado, apresenta exemplos que envolvem pessoas jurídicas, como no caso das concessionárias de serviço público.

Isso revela uma certa incoerência interna na doutrina, mas que é frequentemente cobrada em exames.

Portanto, é fundamental que se conheça ambas as perspectivas: se a prova disser que o agente público deve ser pessoa física, essa afirmação está de acordo com a definição doutrinária clássica; por outro lado, se for apresentado um exemplo como o da concessionária de serviço público como agente delegado, isso também está correto, ainda que envolva pessoa jurídica.

Reconhecer essa dualidade e saber aplicá-la corretamente no contexto das questões é essencial para evitar armadilhas e interpretar corretamente o que está sendo cobrado.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Agentes delegados: *“são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.”* (Meirelles, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro* / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. - 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016).

3. Agente Credenciado

Dando sequência à explicação, é hora de compreender o que é o **agente credenciado**. O próprio nome já dá pistas sobre sua natureza: trata-se de **alguém que possui um credenciamento junto ao Estado, estabelecido por meio de um convênio**.

Assim como os agentes honoríficos e delegados, o agente credenciado também é um **particular**, ou seja, **não faz parte da estrutura estatal**, mas colabora com a administração pública a partir de um vínculo específico.

A principal diferença entre o agente credenciado e o agente delegado está no caráter da atuação.

Enquanto o agente delegado tem como função principal e permanente representar o Estado no desempenho de uma atividade pública — como é o caso do tabelião de cartório ou da concessionária de serviço público, que existem justamente para prestar esse tipo de serviço —, **o agente credenciado atua de forma pontual**.

Ele **recebe uma incumbência específica, determinada e limitada** para desempenhar determinada função pública.

Um exemplo muito ilustrativo e comum no cotidiano é o das **clínicas de saúde conveniadas ao Sistema Único de Saúde**. Imagine que uma pessoa vá a um posto de saúde e o médico solicite um exame de imagem, como uma ressonância magnética. Suponha que o município não possua um equipamento público disponível para esse tipo de exame.

Nesse caso, o Estado estabelece um convênio com uma clínica privada que possui os recursos técnicos necessários, e o cidadão, mediante encaminhamento, realiza o exame na clínica sem qualquer custo, porque o pagamento é feito pelo Estado. Nesse contexto, a clínica privada é um agente credenciado.

Ela mantém sua atividade como empresa privada, prestando serviços a clientes particulares e a convênios diversos, mas, em situações específicas, mediante a celebração de convênio, assume uma incumbência pública pontual em nome do Estado.

Essa é a essência do agente credenciado: ele mantém sua atuação autônoma no setor privado, mas em determinadas situações é convocado a representar o poder público em um ato ou atividade específica.

O próprio Hely Lopes Meirelles conceitua esses agentes como aqueles que **recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou de praticar certa atividade específica, mediante remuneração paga pelo poder público**.

Não se trata, portanto, de uma representação contínua ou de uma atividade profissional estruturada apenas em torno da função pública. É uma **atuação eventual, delimitada e remunerada**, baseada em um vínculo formal estabelecido com o Estado.



Importante destacar que tanto o agente credenciado quanto o honorífico e o delegado não compõem a estrutura do Estado. Eles não estão inseridos na administração pública direta ou indireta, mas são particulares que colaboram com a execução de funções públicas.

Por isso, a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro os classifica como particulares em colaboração com o poder público. Essa expressão é adotada para representar exatamente esse papel de apoio exercido por pessoas que, embora estejam fora do aparato estatal, atuam em nome ou em parceria com ele em determinadas funções de interesse coletivo.

Portanto, o agente credenciado é aquele particular que, mediante convênio com o poder público, recebe a incumbência de executar determinada atividade ou representar o Estado em um ato específico, de forma remunerada e sem vínculo empregatício ou estatutário.

Essa categoria reforça a ideia de que o Estado, muitas vezes, recorre a parcerias com particulares para garantir a efetividade de serviços públicos, especialmente quando não dispõe de meios próprios para realizar determinada tarefa.

4. Agente Político

Avançando no estudo das espécies de agentes públicos, chegamos ao **agente político**. Ao contrário dos agentes honoríficos, delegados e credenciados, que são particulares em colaboração com o Estado, **o agente político integra a estrutura estatal**.

Ele não é um colaborador externo, mas sim alguém que compõe a própria máquina pública, ocupando funções essenciais ao funcionamento do Estado.

O agente político é definido pela doutrina como aquele que **exerce uma função pública de natureza política, essencial à estrutura e à organização dos poderes do Estado**. Trata-se de **cargos de estatura constitucional, com maior grau de autonomia e independência funcional**, cujos ocupantes atuam nos níveis mais elevados da hierarquia estatal.

Esses agentes estão presentes nos chamados primeiro e segundo escalões do governo e são responsáveis por decisões estratégicas, de direção e formulação de políticas públicas.

Entre os exemplos mais claros de agentes políticos estão **aqueles que exercem mandato eletivo**, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e o presidente da República.

Todos esses cargos são preenchidos por meio de eleição popular, e seus ocupantes atuam diretamente na definição das diretrizes políticas e legislativas do país, dos estados e dos municípios.

Além dos eleitos, também são considerados agentes políticos os **ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais**, que ocupam funções equivalentes em níveis diferentes da federação.

Assim, o ministro da Educação, por exemplo, exerce um papel semelhante ao de um secretário estadual de Segurança Pública ou a um secretário municipal de Saúde, todos compondo o segundo escalão do Executivo, imediatamente abaixo do chefe do Poder Executivo em sua respectiva esfera.

A doutrina, embora não unânime, também inclui como agentes políticos os **membros de poder**. Já estão naturalmente contemplados os membros do Executivo e do Legislativo com mandato eletivo, mas há autores que entendem que também se enquadram nessa categoria os magistrados, os membros do Ministério Público e até mesmo ministros do Tribunal de Contas da União, excluindo os auditores.

Essa classificação não é pacífica, mas pode ser encontrada em provas, motivo pelo qual é importante estar atento a essa interpretação ampliada.

O conceito doutrinário formulado por Hely Lopes Meirelles descreve os **agentes políticos como os componentes do governo em seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por meio de nomeação, eleição, designação ou delegação, para o exercício de atribuições constitucionais**.

Esses agentes atuam com ampla liberdade funcional e possuem prerrogativas próprias, estabelecidas tanto pela Constituição quanto por leis especiais.

Diferentemente dos servidores públicos, os agentes políticos não se submetem ao regime jurídico único previsto na Constituição Federal de 1988. Não estão sujeitos, por exemplo, à Lei 8.112, que rege os servidores civis da União. Suas normas de escolha, investidura, conduta e responsabilização são específicas e determinadas por dispositivos constitucionais e legais próprios.

Isso significa que os processos seletivos e os regimes disciplinares desses agentes não seguem os padrões comuns aos demais agentes públicos, refletindo sua posição diferenciada dentro da estrutura do Estado.

Em síntese, o agente político é aquele que atua nos altos escalões da administração pública, exercendo funções de comando, direção ou representação política, essenciais à soberania, à governabilidade e à organização dos poderes estatais.

Sua natureza jurídica, sua forma de ingresso e sua relação com o Estado são distintas das demais categorias de agentes públicos, refletindo sua importância estratégica no funcionamento do Estado democrático de direito.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Agentes políticos: “são os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Não são servidores públicos, nem se sujeitam ao regime jurídico único estabelecido pela Constituição de 1988. Têm normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, que lhes são privativos.” (Meirelles, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro* / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. - 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016).

5. Outros Agentes

Para concluir a abordagem das espécies de agentes públicos, é importante conhecer outras categorias que, embora nem sempre sejam cobradas com frequência em provas, são fundamentais para compreender a amplitude do conceito. Entre esses, destacam-se os militares e os agentes administrativos.

Os **militares** são sim considerados agentes públicos. Exercem funções públicas e estão inseridos dentro da estrutura estatal. No entanto, diferenciam-se dos servidores civis por se sujeitarem a um **regime jurídico próprio**, com regras específicas que não se confundem com aquelas aplicadas aos demais servidores.

Por exemplo, na esfera federal, os servidores civis são regidos pela Lei 8.112, que constitui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Já os militares não se enquadram nesse regime, tendo seus próprios estatutos e regulamentos.

Fazem parte dessa categoria os membros das Forças Armadas — Exército, Marinha e Aeronáutica —, bem como os policiais militares e os bombeiros militares dos estados. Todos esses são agentes públicos, pois exercem função pública, mas pertencem a uma categoria distinta, regida por normas próprias, e não devem ser confundidos com os servidores civis tradicionais.

Por fim, chegamos ao **agente administrativo**, figura central no cotidiano da administração pública. O agente administrativo é aquele que **mantém uma relação profissional de trabalho com o Estado, estando inserido dentro da estrutura estatal**.

É o agente público que atua diretamente na execução das atividades administrativas do dia a dia. Ele **representa o elo direto entre o Estado e a prática das funções administrativas permanentes**. Trata-se de um agente que exerce a função pública por meio de uma relação contínua, não eventual, e submetida à hierarquia administrativa.

Essa relação não eventual significa que o agente está presente de forma constante, atuando de maneira rotineira, com frequência determinada, integrando-se à dinâmica do serviço público. Ele não aparece pontualmente, como ocorre em contratações esporádicas de serviços, mas sim participa de uma estrutura organizacional.

Além disso, sua atuação é marcada pela subordinação, ou seja, ele está inserido em uma cadeia hierárquica e deve obedecer às normas, ordens e diretrizes superiores.

Esse agente pode ser identificado nas provas como servidor público, mas é importante lembrar que, segundo a doutrina, especialmente Maria Sylvia Zanella Di Pietro, esse servidor público deve ser compreendido em sentido amplo.

Isso porque, dentro da administração, há uma diferenciação entre os que ocupam cargos públicos e os que possuem vínculo empregatício. O agente administrativo, de forma geral, abrange todos os que mantêm uma relação de trabalho contínua com o Estado, independentemente da natureza jurídica desse vínculo.

A distinção entre servidor público em sentido estrito (aquele que ocupa cargo público) e empregado público (que ocupa emprego público, regido pela CLT) será aprofundada em outro momento.

Encerrando essa exposição, fica claro que o conceito de agente público é abrangente e inclui diversas categorias que se diferenciam por sua forma de ingresso, natureza da função, vínculo com o Estado e regime jurídico.

Entre essas, os militares e os agentes administrativos possuem papel estrutural no funcionamento do Estado, sendo indispensáveis à continuidade da gestão pública e à prestação de serviços à sociedade.

Complementando o conteúdo anterior com os conceitos doutrinários apresentados por Hely Lopes Meirelles, é possível aprofundar a compreensão sobre os militares e os agentes administrativos enquanto espécies de agentes públicos.

No caso dos militares, o autor define que essa categoria abrange **pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas** — Marinha, Exército e Aeronáutica —, bem como às **polícias militares e aos corpos de bombeiros militares** dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Esses agentes mantêm um vínculo estatutário com o Estado e estão sujeitos a um regime jurídico próprio, distinto daquele aplicável aos servidores civis.

Sua remuneração é paga pelos cofres públicos, e sua atuação é marcada por um conjunto de normas específicas, que regulam a carreira, o comportamento funcional, a hierarquia e a disciplina. São, portanto, servidores especiais, com regras próprias de ingresso, permanência e responsabilização.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Militares: *“Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica (art. 142, caput, e § 3o, da Constituição) – e às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios (art. 42), com vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelos cofres públicos.” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).*

Quanto aos agentes administrativos, Hely Lopes os conceitua como **todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por meio de relações profissionais**. Estão sujeitos à **hierarquia funcional e ao regime jurídico** da entidade estatal à qual servem.

Em geral, sua investidura ocorre por nomeação, sendo possível, em situações excepcionais, o vínculo por contrato de trabalho ou credenciamento. Esses agentes são remunerados e exercem funções permanentes dentro da estrutura do Estado.

Um ponto importante trazido por Hely Lopes é a inclusão, nessa categoria, dos dirigentes de entidades paraestatais, como organizações sociais (OS), organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) e entidades do Sistema S.

Esses dirigentes, por exercerem papel de liderança institucional e assumirem responsabilidades de gestão vinculadas a finalidades públicas, são considerados agentes administrativos. Já os empregados dessas entidades não são assim classificados, por não possuírem o mesmo tipo de vínculo funcional com a administração pública.

O autor também destaca que representantes da administração indireta — autarquias e fundações, por exemplo —, quando nomeados ou eleitos para determinados cargos, passam a ter uma vinculação funcional direta com os órgãos da administração direta que os controlam, e por isso também se enquadram como agentes administrativos.

Isso reforça o entendimento de que a atuação dentro da estrutura pública, sob subordinação hierárquica e vínculo profissional, mesmo que indireto, caracteriza o agente administrativo.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Agentes administrativos: *“são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da entidade estatal a que servem. São investidos a título de emprego e com retribuição pecuniária, em regra por nomeação, e excepcionalmente por contrato de trabalho ou credenciamento. Nessa categoria incluem-se, também, os dirigentes de entidades paraestatais (não os seus empregados), como representantes da Administração indireta do Estado, os quais, nomeados ou eleitos, passam a ter vinculação funcional com órgãos públicos da Administração direta, controladores da entidade.”* (Meirelles, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro* / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. - 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016).

Esses conceitos evidenciam que tanto os militares quanto os agentes administrativos exercem papel efetivo e permanente dentro do funcionamento do Estado, sendo fundamentais para a manutenção dos serviços públicos e da estrutura governamental.

Suas classificações, regimes e vínculos jurídicos diferem conforme a natureza de suas atribuições, mas ambos são legitimamente enquadrados como agentes públicos.

Resumo

1. Conceito Geral de Agente Público

- Pessoa que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, função pública por meio de vínculo com o Estado.

2. Particulares em Colaboração com o Poder Público

- Agente Honorífico
 - Atua por motivo de honra ou reputação ilibada.
 - Exerce função pública de forma transitória e, geralmente, sem remuneração.
 - Exemplos: mesários eleitorais, jurados do tribunal do júri, comissários de menores.

- Exceção: conselheiro tutelar recebe remuneração, mas é considerado honorífico pela doutrina.
- Conceito de Hely Lopes: cidadãos designados para prestação transitória de serviços públicos relevantes, sem vínculo empregatício ou estatutário.
- Agente Delegado
 - Particular que exerce função pública por delegação do Estado.
 - Atua em nome próprio, por sua conta e risco.
 - Exerce sua função conforme normas estatais, sob fiscalização do Estado.
 - Exemplos: tabeliães de cartório, leiloeiros, concessionários e permissionários de serviços públicos.
 - Concessionárias, embora sejam pessoas jurídicas, são admitidas como agentes delegados por parte da doutrina.
 - Conceito de Hely Lopes: particulares incumbidos da execução de obra, atividade ou serviço público em nome próprio, por sua conta e risco, segundo normas do Estado.
- Agente Credenciado
 - Particular que, por meio de convênio com o Estado, recebe incumbência específica para representar o poder público em um ato ou atividade.
 - Atua eventualmente e recebe remuneração pública por isso.
 - Exemplo: clínica particular conveniada ao SUS para realização de exames.
 - Conceito de Hely Lopes: recebe incumbência da administração para representar o Estado em ato determinado ou atividade específica, mediante remuneração.
- Agente Político
 - Integra a estrutura do Estado e exerce função pública essencial à organização do poder.
 - Exerce cargos de estatura constitucional com autonomia funcional.
 - Exemplos:
 - Mandatários eletivos: vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente da República.
 - Ministros de Estado e secretários (estaduais e municipais).
 - Parte da doutrina inclui também: magistrados, membros do Ministério Público e ministros do Tribunal de Contas (não auditores).
 - Não são servidores públicos e não se submetem ao regime jurídico único (como a Lei 8.112).
 - Conceito de Hely Lopes: componentes do governo nos primeiros escalões, investidos em funções constitucionais, com liberdade funcional e prerrogativas legais próprias.
- Militares
 - São agentes públicos, mas possuem regime jurídico próprio.
 - Não seguem o mesmo estatuto dos servidores civis (como a Lei 8.112).
 - Abrange membros das Forças Armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica), polícias militares e corpos de bombeiros dos estados e do DF.
 - Possuem vínculo estatutário e remuneração paga pelos cofres públicos.

- Conceito de Hely Lopes: pessoas físicas que prestam serviço nas forças armadas ou corporações militares estaduais sob regime próprio.
 - Agentes Administrativos
 - Exerce relação profissional com o Estado, dentro da estrutura administrativa.
 - Atua sob subordinação hierárquica e com vínculo permanente (não eventual).
 - Investido por nomeação, contrato ou credenciamento.
 - Enquadra-se como servidor público em sentido amplo.
 - Não confundir com empregado público (regido pela CLT, será tratado separadamente).
 - Inclui também dirigentes de entidades paraestatais (OS, OSCIP, Sistema S), mas não seus empregados.
 - Conceito de Hely Lopes: vinculados ao Estado ou entidades autárquicas/fundacionais, sujeitos à hierarquia e ao regime jurídico da entidade, podendo incluir dirigentes de entidades paraestatais.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
